quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ giao hàng của mình do Công ty T -bên phải thực hiện nghĩa vụ trước- chưa thực hiện đúng nghĩa vụ mở L/C.

Câu hỏi 4: Xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đối với vụ án này trong trường hợp hai bên có thỏa thuận lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp là "Trung tâm trọng tài quốc tế tại Hà Nội":

+ Công ty T khởi kiện tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội là không đúng thẩm quyền. Do, theo Khoản 5 Điều 43 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, hai bên đã có thỏa thuận trọng tài sẽ là cơ quan giải quyết tranh chấp, nhưng không xác định cụ thể tổ chức trọng tài, thì các bên phải thỏa thuận lại về hình thức trọng tài, nếu không thỏa thuận lại hoặc không thỏa thuận được, thì nguyên đơn được quyền lựa chọn trung tâm trọng tài để giải quyết tranh chấp. Do đó, có cơ sở để xác định: (i) có thỏa thuận trọng tài; (ii) thỏa thuận trọng tài có thể thực hiện được, phù hợp với Điều 16 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Điều 4 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; (iii) thỏa thuận trọng tài không bị vô hiệu theo Điều 18 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Điều 3 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Như vậy, Tòa án phải từ chối thụ lý đơn khởi kiện của Công ty T theo Điều 6 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

+ Công ty M khởi kiện tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam là đúng theo quy định tại Khoản 5 Điều 43 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Câu 2 (Phần tự chọn):

Câu hỏi 1: Những nội dung cần trao đổi với H:

- Trao đổi về ý kiến của H đối với quan điểm buộc tội của VKS theo cáo trạng, nội dung của kết luận điều tra liên quan đến hành vi phạm tội của H.
- Giải thích và trao đổi, làm rõ với H về những căn cứ, chứng cứ mà VKS đang sử dụng buộc tội H trong vụ án này.
- Trao đổi về yêu cầu và mong muốn của H để định hướng phương án bào chữa.
- Trao đổi, làm rõ các nội dung mà H đã khai trong giai đoạn điều tra.
- Hỏi rõ H về tình trạng mối quan hệ giữa mình với N, S, A, B, C.
- H đã và đang sử dụng số điện thoại nào, có đăng ký chính chủ hay không. Ngày 06/5/2020, H có bị mất hay có ai mượn điện thoại của H hay không.

Câu hỏi 2: Nội dung chính trong luận cứ bào chữa:

- Định hướng bào chữa: Bào chữa cho bị cáo H theo hướng không có tội.
- Không đồng ý với quan điểm buộc tội của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo H không có tội, vì:

+ Không có chứng cứ nào xác định H sử dụng số điện thoại 0123456789 để thuê N chém S;